

1500296-90.2021.8.26.0137

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Pleito do segundo recorrente para que seja absolvido pela falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do tráfico de drogas, para aquela do porte destinado ao uso próprio. Insurgência também com relação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Washington Luiz, 2501, Cerquilha-SP - cep 18520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500296-90.2021.8.26.0137 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500296-90.2021.8.26.0137

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WELLINGTON MAURICIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

WELLINGTON MAURICIO, foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, porque, noite de 26 de junho de 2021, por volta de 19h25, na Rua Taquaral, numeral 100, bairro Taquaral, nesta cidade e comarca de Cerquilha, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de cocaína na forma de pedra de "crack", tratando-se de drogas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls 4/5 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 31/33. Segundo restou apurado, durante patrulhamento de rotina, guardas municipais se deslocaram até o local dos fatos para verificar denúncia de tráfico de drogas, quando verificaram o indiciado e a pessoa de ANDRE LUIS DE SANTANA em atitude suspeita, tipicamente de compra e venda de drogas. Realizada a abordagem e revista pessoal em WELLINGTON, com ele foi localizada a porção de "crack" que havia acabado de adquirir de ANDRE. (fls. 45-47).

Exame químico-toxicológico juntado às fls. 31-33.

Designada audiência de instrução, julgamento e debates orais para esta data.

A defesa do acusado apresentou defesa prévia, que restou rejeitada, sendo recebida

a denúncia nesta data.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a defesa pela absolvição do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se provada pelo boletim de ocorrência (fl. 01/03), auto de exibição e apreensão (fl. 04-05) e pelo laudo pericial toxicológico (fl. 31-33).

A autoria também restou configurada.

O réu WELLINGTON MAURICIO, em delegacia, disse que “que tinha acabado de chegar no bar do Paulo quando foi abordado pelos Guardas Municipais juntamente com Andre. Que foi revistado mas nada de ilícito foi encontrado com o depoente. Que é usuário de maconha e também usa de ingerir bebidas alcoólicas, mas que nesta data não tinha dinheiro para comprar droga ou bebida. Que não conhece Andre e sim conhece a mãe dele a qual faleceu recentemente. Que não presenciou os Guardas Municipais localizarem nenhum tipo de droga no local. Que foi encaminhado ao pronto socorro de Cerquilho e posteriormente conduzido para a Delegacia de Tatui.”. Em juízo, confessou a prática do delito, disse que se separou da mulher e teve uma recaída. Hoje não usa mais drogas, prefere ficar mais em casa e não sair tanto. Tinha só um pino de cocaína consigo. Hoje trabalha com carregamento de caminhões, recebe 500 reais por semana, mora com os pais e tem um filho de 15 anos, para quem paga pensão. Não pagou os 100 reais da transação penal, pois estava preso em razão da pensão alimentícia.

A testemunha JEFERSON AUGUSTO DE ASSIS, relatou que que durante o patrulhamento pelo bairro vila estiva, foram informados por um morador local, o qual pediu o anonimato, este informou que pela rua do Taquaral cruzamento com a rua dos portugueses, um indivíduo alto, negro trajando camiseta de cor vermelha e bermuda, estaria vendendo drogas próximo ao bar do Paulo, informou ainda, que a droga estaria escondida nas frestas dos tijolos no muro. Munidos das informações, imediatamente deslocaram-se até o local, onde visualizaram o indivíduo, posteriormente identificado como sendo André de Santana com as características idênticas as da denúncia, que os Gcms presenciaram ele pegando algo no muro, e em seguida entregando e recebendo algo em troca das mãos de Welinton. De imediato procederam a abordagem e em busca pessoal foi encontrado em posse de Welinton 01 (uma) porção de substância análoga a crack, e na posse de André R\$92,00 reais em dinheiro, sendo que R\$82,00 reais estava no seu bolso, e R\$10,00 reais em sua mão e um aparelho celular da marca Motorola. Sendo assim foram averiguar o que André teria pego no muro, e localizaram em um buraco no tijolo, mais 11 porções de crack, idênticas a que ele entregou para Welinton. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito por trafico de entorpecente sendo necessário o uso de algemas em André, devido ao receio de fuga, conduzidos ao pronto socorro, onde passaram por exame de corpo de delito, e na sequência apresentados na Central de Flagrantes de Tatui. Wellington não é conhecia da polícia, ele já disse de início que era usuário (fl. 8 do IP e depoimento em juízo).

A prova produzida em contraditório, como se vê, é segura, robusta e suficiente à condenação.

Inicialmente, esclareço que o legislador não “descriminalizou” o uso de drogas. A conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 ostenta a natureza jurídica de crime, conquanto ausente preceito secundário que comine pena privativa de liberdade. Assim, o legislador somente afastou as penas corporais do preceito secundário deste delito, sem, contudo, bani-lo da seara do Direito Penal.

Ademais, inexistente inconstitucionalidade da norma em comento, seja ela formal ou material. O procedimento legislativo foi devidamente observado e a norma criada obedece a critérios de política legislativa.

Eis o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 3. A conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 ostenta a natureza jurídica de crime, conquanto ausente preceito secundário que comine pena privativa de liberdade. Precedentes: HC 148.484-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/4/2019; HC 127.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/3/2015; e RE 430.105-Q0, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/4/2007.” (STF - AgR HC: 178521 RJ - RIO DE JANEIRO 0033228-13.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)

Consigno que o princípio da insignificância é absolutamente incompatível com o delito em apreço, que, pelas circunstâncias concretas, caracteriza-se pela apreensão de pequenas, quando não ínfimas, quantias de entorpecente.

Nesse sentido, o TJ-SP:

APELAÇÕES. Sentença aplicando ao adolescente J.V.R.S. a medida socioeducativa de liberdade assistida e ao representado L.J.C.C.R. a internação. Atos infracionais equiparados aos delitos definidos no artigo 28 da Lei de Drogas e no artigo 33, caput, da lei n. 11.343/2006. Pedido recursal do primeiro apelante para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 ou a aplicação do princípio da insignificância, com a imposição da medida de advertência.

Descabimento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Pleito do segundo recorrente para que seja absolvido pela falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do tráfico de drogas, para aquela do porte destinado ao uso próprio. Insurgência também com relação ao regime imposto. Impossibilidade de desclassificar a conduta para equipará-la ao tipo do artigo 28 da lei de Drogas. Autoria e materialidade abonadas pelo acervo probatório. Impossibilidade de substituir o regime em meio aberto aplicado ao primeiro recorrente por advertência, tendo em vista que a conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva. Segundo recorrente que possui outros acontecimentos infracionais.

Internação. Condições pessoais do apelante que recomendam a imposição da medida extrema. Modalidades socioeducativas adequadas e convergentes com os objetivos enumerados nos incisos I, II e III, § 2º, artigo 1º, da lei n. 12.594/2012 - Sinase. Recursos aos quais se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1501066-36.2020.8.26.0358; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Mirassol - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Logo, não se pode falar em atipicidade da conduta, respeitado entendimento em sentido diverso.

De rigor, portanto, a condenação do réu, uma vez que restou demonstrada a natureza ilícita dos entorpecentes com ele apreendidos e a dinâmica da apreensão, por meio do laudo químico-toxicológico e dos depoimentos dos policiais e do acusado, que confessou o delito.

Passo a dosar a pena do acusado.

No que diz respeito à individualização da pena, verifica-se que o tipo penal em apreço sujeita o condenado à pena máxima de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, aumentada até 10 meses em virtude da reincidência. Essa reincidência, que deve ser a específica conforme entende o STJ: “Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do

referido dispositivo legal. (REsp 1771304/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)"

Tendo em conta a condição de usuário (dependência química de entorpecentes) do acusado há algum tempo e a quantidade de drogas que tinha consigo, considerando ademais que conforme certidão de fl. 72, já ostenta má antecedência por condenação no mesmo delito, entendo que a pena mais adequada entre aquelas previstas no artigo 28, da Lei 11.343/2006 é a advertência em razão da falta de atualidade do delito e do depoimento do acusado que já não mais utiliza entorpecentes.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o acusado WELLIGTON MAURICIO, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, às penas de advertência.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Proceda-se em relação às drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado dativo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

P.I.C.

Cerquilho, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA